

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1280/2532

นางภารดี โรจนะสิริ

โจทก์

นางสาวแนล้ม เลาหกุล กับพวก

ผู้ร้อง

นายชาญยุทธ เอื้ออิฐผล

จำเลย

นายจักรฤทธิ์ วิโรจน์รัตนรัสมิ์ ทนายผู้

ร้องทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งสองเพราะยื่นเกิน 10 วัน เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุที่ผู้ร้องทั้งสองไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 10 วัน เช่นเดียวกับที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเช่นนี้ คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ฎีกาของผู้ร้อง ทั้งสองจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ผู้ร้องทั้งสองเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาอุทธรณ์ของผู้ร้อง คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ผู้ร้องจึงฎีกาได้ และขอศาลฎีกาได้โปรดกลับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ โดยให้ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งสองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 71 แผ่นที่ 4)

คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องทั้งสองได้ร้องขัดทรัพย์ไว้ต่อศาลแพ่ง ระหว่างพิจารณา โจทก์กับผู้ร้องทั้งสองตกลงกันได้โดยผู้ร้องทั้งสองยอมให้โจทก์ดำเนินการขายทอด

ตลาดทรัพย์สินพิพาทต่อไปและผู้ร้องทั้งสองขอถอนคำร้องขัดทรัพย์สิน ซึ่งศาลชั้นต้น
อนุญาตแล้ว ต่อมาผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินพิพาทและโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปแล้ว ผู้ร้องทั้งสองใน
ฐานะเป็นผู้ มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินพิพาทที่ขายทอดตลาดจึงมีความประสงค์ขอรับ
ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังจากที่โจทก์รับไปแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 60)

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ผู้ร้องทั้งสองยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นเกินกำหนดสิบวันนับแต่วันทราบคำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ให้ยก
อุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 62,66)

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 67)

ผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงไม่ถึงที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ของจำเลยไปศาลอุทธรณ์จำเลยยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเกินกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงไม่ถึงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ของจำเลยไปศาลอุทธรณ์จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเกินกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ